

QUY ĐỊNH

**Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).
2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong các tổ chức Hội được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ.
3. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
4. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch đối với công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Đảm bảo tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
3. Đề cao vai trò tự học và quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
4. Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
5. Cán bộ, công chức, viên chức không tự ý dự tuyển hoặc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng khi chưa có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ

quan có thẩm quyền; trừ trường hợp tự túc hoàn toàn về thời gian, kinh phí và đảm bảo hoàn thành công vụ hoặc hoạt động nghề nghiệp được giao.

6. Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng từ hai khóa học trở lên trong cùng một thời gian (kể cả đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức vừa làm, vừa học).

7. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định hiện hành.

8. Việc mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải được phê duyệt trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung để cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Có vị trí việc làm phù hợp với nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng, gắn với quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

2. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

3. Không trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật, đình chỉ công tác, đối tượng bị điều tra, kiểm tra, trong thời gian kỷ luật, đang nghỉ chế độ chính sách theo quy định.

4. Có đủ sức khỏe và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Chương II

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1. ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Yêu cầu

1. Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình độ cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị.

2. Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định về giáo dục và đào tạo.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện đào tạo chuyên môn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Điều 7. Đối tượng, điều kiện đào tạo sau đại học

1. Đối với cán bộ, công chức

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này.

b) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu.

d) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

đ) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

2. Đối với viên chức

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này.

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền trước khi đi dự tuyển. Hồ sơ đăng ký để xem xét cử đi dự tuyển gồm:

a) Đơn xin dự thi, trong đó nêu rõ: Năm sinh, chức danh công chức, viên chức, thời gian công tác, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, chuyên ngành đã tốt nghiệp, chuyên ngành đăng ký dự thi, thời gian đi học nếu trúng tuyển.

b) Văn bản đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi của Thủ trưởng trực tiếp.

c) Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị, đang học sau đại học thì được tiếp tục học và có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng theo phân cấp. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian đi học cho công chức, viên chức nhưng việc học tập không được ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 8. Đối tượng, điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy định này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đi học tự chi trả các khoản kinh phí học tập, học ngoài giờ hành chính và việc học tập không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Điều 9. Đền bù chi phí đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chuyên môn từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.
2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.
3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này.

Điều 10. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù; điều kiện được giảm chi phí đền bù

Thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 11. Thành lập Hội đồng xét đền bù

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học quy định tại Điều 22 Quy định này quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù.
2. Hội đồng xét đền bù bao gồm các thành viên
 - a) 01 đại diện lãnh đạo đơn vị quyết định thành lập Hội đồng xét đền bù làm Chủ tịch Hội đồng
 - b) Thư ký Hội đồng

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 22 Quy định này: thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 22 quy định này: thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 quy định này: 01 đại diện lãnh đạo Phòng phụ trách đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ (khỏi Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khỏi Đảng) là thư ký Hội đồng;

Đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 22 quy định này: 01 công chức phụ trách đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị là thư ký Hội đồng;

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 quy định này: 01 đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ (khỏi Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Huyện ủy (khỏi Đảng) là thư ký Hội đồng;

Đối tượng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 22 quy định này: 01 công chức phụ trách đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị là thư ký Hội đồng.

c) 01 đại diện tổ chức công đoàn của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

d) 01 đại diện bộ phận tài chính - kế toán của cơ quan chi trả các khoản chi phí cho khóa học.

đ) 01 đại diện lãnh đạo đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 12. Hoạt động của Hội đồng xét đền bù; quyết định đền bù và trả, thu hồi chi phí đền bù

Thực hiện theo Điều 10; Điều 12; Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Mục 2. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 13. Hình thức bồi dưỡng

Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch đối với công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

2. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Điều 14. Nội dung bồi dưỡng

1. Lý luận chính trị.

2. Kiến thức quốc phòng và an ninh.

3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước

a) Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, gồm: Ngạch chuyên viên và tương đương; ngạch chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên cao cấp và tương đương.

b) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

4. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm

a) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, gồm: Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

b) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung).

Điều 15. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch.

3. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

4. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.”.

Điều 16. Phân công tổ chức thực hiện bồi dưỡng

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch công chức các chuyên ngành (ngành hành chính, ngành kế toán, ngành văn thư ...).

b) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, gồm: Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

c) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng và công chức, viên chức có liên quan thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện bồi dưỡng các kiến thức khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị; đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2) các chuyên ngành xây dựng Đảng.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của Đảng thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

b) Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho trưởng các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã có liên quan.

4. Trường Chính trị tỉnh

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về trung cấp lý luận chính trị.

5. Các Sở, Ban, ngành

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện bồi dưỡng

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có liên quan của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng và công chức, viên chức có liên quan thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Các Sở có chức danh công chức chuyên môn ở cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã. Cụ thể:

Sở Tài chính thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Tài chính-Kế toán;

Sở Tư pháp thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp-Hộ tịch;

Sở Nội vụ thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Văn phòng-Thống kê;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và công tác gia đình cho công chức Văn hóa-Xã hội;

Sở Lao động, Thương binh và xã hội thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về lao động và xã hội cho công chức Văn hóa-Xã hội;

Sở Xây dựng thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng cho công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Môi trường;

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về tài nguyên, đất đai và môi trường cho công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Môi trường;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về nông nghiệp cho công chức Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Môi trường.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

b) Tổ chức bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Điều 17. Bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Thực hiện theo Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chương III

KINH PHÍ VÀ QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 18. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm: Ngân sách nhà nước; kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức; của cán bộ, công chức và tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng Nghị định này do cá nhân, nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước
 - a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định.
 - b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.
 - c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.
 - d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

Điều 20. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng

1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngạch, chức danh đang giữ hoặc trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý nào đều phải thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định đối với ngạch, chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đó.
3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nội quy, quy chế, chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Việc thực hiện chế độ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm và các quy định nêu trên là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức; làm căn cứ để xét thi đua, khen thưởng.

4. Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo kết quả học tập cho cơ quan quản lý, sử dụng và sao gửi chứng chỉ, giấy chứng nhận của khóa học đã tham gia cho đơn vị quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo lý luận chính trị, đào tạo chuyên môn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc sau đại học, cán bộ, công chức, viên chức phải nộp bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cho đơn vị quản lý hồ sơ để bổ sung hồ sơ và tổng hợp, theo dõi.

5. Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.

Chương IV

QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 21. Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 22. Thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lý luận chính trị trình độ trung cấp, cao cấp quy định tại khoản 1 Điều 14 quy định này: Thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 2 Điều 14 quy định này: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành pháp Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo quy định tại Điều 6, Điều 7 và các nội dung bồi dưỡng quy định tại khoản 3,4 Điều 14 quy định này thực hiện (trừ các đối tượng đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài), như sau

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quyết định cử đi học.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định cử đi học (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy).

Quy trình thủ tục ban hành Quyết định cử đi học quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này

b) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý: Thủ trưởng các Sở, Ban ngành ban hành quyết định cử đi học (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ).

Quy trình thủ tục ban hành Quyết định cử đi học quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội: Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy ban hành Quyết định cử đi học;

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định cử đi học.

Quy trình thủ tục ban hành Quyết định cử đi học quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này

d) Cán bộ, công chức viên chức không thuộc đối tượng quy định tại điểm a,b,c khoản này: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ban hành Quyết định cử đi học.

Quy trình thủ tục ban hành Quyết định cử đi học quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này

4. Thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 7 và Điều 17 quy định này

a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 điều này.

b) Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 điều này: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cử đi học.

Quy trình thủ tục ban hành Quyết định cử đi học quy định tại Phụ lục V kèm theo Quyết định này

Điều 23. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau mỗi năm học phải báo cáo kết quả học tập cho cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Kết thúc khóa học phải báo cáo kết quả học tập bằng văn bản và nộp các văn bằng, chứng chỉ (bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày về kết thúc khóa học, phải báo cáo nội dung và kết quả học tập cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

3. Trường hợp theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng phải kéo dài thời gian học tập, cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học và đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ được kéo dài thời gian học tập sau khi có quyết định gia hạn của cơ quan có thẩm

quyền quyết định cử đi học theo phân cấp. Hết thời hạn ghi trong quyết định gia hạn, cán bộ, công chức, viên chức phải trở về đơn vị công tác.

Điều 24. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Các địa phương, đơn vị chủ động trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kể cả kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí), báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn phải thực hiện theo lộ trình trên cơ sở xác định thứ tự ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hài hòa giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng sau đào tạo, tránh tình trạng cùng một lúc cử nhiều người đi học hoặc học những ngành không gắn với yêu cầu vị trí việc làm gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của năm sau gửi Sở Nội vụ (khối Nhà nước); gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khối Đảng), đồng thời gửi nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện bồi dưỡng quy định tại Điều 16 và Điều 17 quy định này.

b) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện bồi dưỡng quy định tại Điều 16 và Điều 17 Quy định này tổng hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi được phân công gửi Sở Nội vụ (khối Nhà nước), gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khối Đảng).

Trường hợp đơn vị đề nghị mở lớp bồi dưỡng, kế hoạch mở lớp (lập kế hoạch cho từng lớp) phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây: Số lớp, số lượng của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức dự kiến bồi dưỡng; nội dung bồi dưỡng; chương trình, tài liệu bồi dưỡng (gửi kèm chương trình và tài liệu bồi dưỡng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); thời gian học/khóa; cơ sở đào tạo phối hợp mở lớp; dự toán kinh phí mở lớp, nguồn kinh phí mở lớp (kinh phí đề nghị tỉnh cấp, Trung ương cấp hoặc tài trợ của tổ chức, cá nhân).

c) Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước; Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng (kể cả học lý luận chính trị thuộc khối nhà nước) gửi Sở Nội vụ.

d) Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; cùng Sở Tài chính xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí chi tiết theo từng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cho từng đơn vị thực hiện để báo cáo Hội đồng đào tạo cán bộ, công chức viên chức tỉnh thông qua, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, đưa vào dự toán phân bổ ngân sách hàng năm.

Trường hợp Bộ, ngành Trung ương có chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng sau thời điểm này thì Sở Nội vụ trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính để cân đối kinh phí, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương. Trường hợp phát sinh khác, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 25. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Cuối năm, quyết toán kinh phí chi cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách của địa phương, đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 26. Chế độ báo cáo và kiểm tra

1. Chế độ báo cáo

a) Định kỳ hàng năm, các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã tổ chức. Sở Nội vụ hướng dẫn biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng.

b) Thời gian gửi báo cáo thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng trước ngày 30/01 hàng năm về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chế độ kiểm tra

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác.

2. Thẩm định đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, đơn vị.

3. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và dài hạn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được ban hành.

4. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, trung hạn, dài hạn và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, thống kê (định kỳ hoặc đột xuất) kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể; lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

2. Tổng hợp nhu cầu, đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, trung hạn, dài hạn của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Phối hợp Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của khối Đảng (kể cả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của khối nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã).

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác.

2. Thẩm định, tham mưu, cân đối, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, trung hạn, dài hạn, trong nước và nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, đơn vị.

Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và của đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

3. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng hoàn thành chương trình học.

4. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học và kết quả học tập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, sử dụng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, làm căn cứ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

5. Trực tiếp quản lý, tổ chức mở lớp và lập thủ tục thanh quyết toán kinh phí các lớp bồi dưỡng được cơ quan có thẩm quyền giao.

6. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (định kỳ hàng năm hoặc đột xuất) cho cơ quan có thẩm quyền và cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ-khối Nhà nước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy-khối Đảng).

Điều 31. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.